

노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 시행령

<목 차>

1. 주민대표단 요건·구성절차·운영방법·동의요건 등
2. 예비사업시행자 지정신청 요건 등
3. 특별정비구역 제안 요건 등

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	국토교통부	작 성 자	이름	이정섭
	담당부서 (과)	신도시정비기획과		직급	시설주사
	국장	운영중		연락처	044-201-4927
	과장	이용관		이메일	in20010030@mail. go.kr

2026. 04. 23. 작성

정책책임자 직위 : 국장 성명 : 운영중 (서명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	주민대표단 요건·구성절차·운영방법·동의요건 등									
	2.규제조문	노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 시행령 제 21조의 2 제 21조의 3 제 21조의 4 제 21조의 6 제 21조의 8									
	3.위임법령	노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법제 18조의 2 제 18조의 4 제 18조의 5									
	4.유형	신설	5.입법예고	2026.05.12~2026.06.22							
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	정비사업 절차 개선, 계획 수립 지원 확대 등의 대책을 포함한 “주택공급확대방안(9.7)” 후속 조치로 사업기간 단축 등을 위하여 「노후계획도시정비법」이 개정(법률 제21322호, 2026. 2. 3. 공포, 2026. 8. 4. 시행)됨에 따라 「노후계획도시정비법」 제18조의2에 따라 주민대표단 제도가 신설되어 주민대표단 구성 승인을 위한 절차와 운영, 비용부담, 단원의 선임에 필요한 사항 등 주민대표단 제도의 시행을 위하여 시행령으로 위임하는 사항을 규정하고, 「노후계획도시정비법」 제18조의4에 따라 토지등소유자의 동의 방법 등이 신설되어 토지등소유자의 동의 확인 방법 등에 필요한 사항에 대하여 시행령으로 위임하는 사항을 규정하며, 「노후계획도시정비법」 제18조의5에 따른 동의 인정에 대한 특례를 위하여 동의서에 포함되어야 하는 내용 등 시행령으로 위임하는 사항을 규정하기 위함임									
	7.규제내용	(제21조의2) 주민대표단 구성을 위하여 토지등소유자의 동의를 받아야 하는 사항을 정함 (제21조의3) 주민대표단 승인 신청서에 포함되어야 하는 서류를 정함 (제21조의4) 주민대표단 운영규정에 포함하여야 하는 내용을 정함 (제21조의6) 토지등소유자의 동의서 확인 내용 및 방법을 정함 (제21조의8) 유사한 동의간 동의 인정을 위하여 동의서에 포함하여야 하는 내용을 정함									
	8.피규제집단 및 이해관계자	<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>노후계획도시정비사업에 참여하는 주민</td><td>정비사업 시행 규모에 따라 다양하여 특정하기 곤란</td></tr></table>				유 형		인원수 또는 규모	피규제자	노후계획도시정비사업에 참여하는 주민	정비사업 시행 규모에 따라 다양하여 특정하기 곤란
	유 형		인원수 또는 규모								
피규제자	노후계획도시정비사업에 참여하는 주민	정비사업 시행 규모에 따라 다양하여 특정하기 곤란									
9.도입목표 및 기대효과	- 노후계획도시정비사업을 위한 법정 주민단체인 주민대표단 구성을 위한 요건 및 절차를 정하여 원활한 사업추진 도모 - 동의 인정 특례를 위한 동의서 검인 절차와 기존 동의 철회 절차를 마련하여 동의 주체인 토지등소유자의 이익 침해를 방지										
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용						
		피규제자	4868.8	59738.72	-54869.92						

		피규제자 이외			
		정성분석			
		주요내용			
	11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가	
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류		
		일몰설정에 외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당	
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제	미해당	
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당	
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제	미해당	
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제	미해당	
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제	미해당	
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제	미해당	
		일몰설정여부	일몰조문	연장여부	
		일몰유형	일몰설정기간	일몰주기	
	13.우선허용· 사후 규제 적용여부				
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
		적용			
	15.규제정비 계획	노후계 획도시정비법 시행령 제17조제1항			